

1511773-94.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Waldir Calciolari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SELTON DE SOUSA PEDRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 08 de junho de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1511773-94.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1511773-94.2022.8.26.0228 PD 598/2022

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SELTON DE SOUSA PEDRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 08 de junho de 2022 nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, no edifício do FÓRUM CRIMINAL MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 25ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava o Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. WALDIR CALCIOLARI, comigo escrevente ao seu cargo ao final assinado, a senhora Porteira dos Auditórios, após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça Dr. Eder Segura, presente a Dra. Tatiana Mahfuz Adamo - OAB/SP 213.328, representando o réu Selton de Sousa Pedro. O MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Pelo Ministério Público, em concordância com a Defesa,

foi dito que desistia da oitiva da testemunha Leandro Leoni de Oliveira, o que foi homologado pelo Juízo. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu nos termos do art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos.

Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, assim se manifestou: "MM. Juiz: Trata-se de ação penal instaurada em razão da prática de tráfico de drogas conforme inicial de fls. 02. Notificado o réu apresentou defesa preliminar. Recebida a denúncia foi regularmente citado e nesta data foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o réu. PRELIMINARMENTE: Considerando a conduta da acusada e o contexto da situação onde esse foi localizado a comprovação do tráfico efetivo, a quantidade e diversidade da droga, bem como o comportamento da ré, entendo insuficiente e deixo de oferecer proposta de ANPP neste caso. NO MÉRITO: A materialidade do delito resta demonstrada pelo laudo toxicológico (fls. 148/150). Quanto a autoria, os Policiais Militares ouvidos confirmam que foram acionados pelo motorista do Uber mencionado no inquérito e que esse estava com medo de ser assaltado pelo passageiro que levava, e que segundo relatou estava muito nervoso, sendo que esse sinalizou para os policiais que abordaram o veículo e na revista efetuada no passageiro (o réu em questão) encontraram a droga e os objetos apreendidos, tendo o réu confessado que levava o material para ser vendido nos endereços que passou para o motorista. O material foi apreendido e periciado, sendo juntado o laudo das embalagens, das lâminas e da mochila. O réu confessou a prática delituosa em juízo. Pelo exposto, requer o Ministério Público a procedência do pedido condenatório nos moldes da denúncia, quanto ao disposto pelo artigo 33 da lei de drogas. Quanto a pena há que se considerar a primariedade do réu conforme FA e certidões juntadas, entendendo que a pena deva ser fixada a partir do mínimo legal, considerada a confissão, possível aplicar o redutor previsto pelo § 4º do artigo 33. O regime prisional pode ser diverso do aberto conforme admitido pela jurisprudência mais recente. A droga deve ser incinerada. Demais materiais relacionados devem ser destruídos. O dinheiro deve ser declarado perdido para a FUNAD".

Dada a palavra à Dr(a). Defensora do réu, assim se manifestou: "MM Juiz, em vista da confissão do réu em Juízo, fica requerido: a imposição da pena mínima, considerada a atenuante da confissão; a aplicação do redutor, na fração máxima de dois terços, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas; por se tratar de tráfico privilegiado, em caráter de crime hediondo, que se proceda à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do CP; o estabelecimento do regime aberto; e a expedição de alvará de soltura clausulado".

Em seguida pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "Vistos. SELTON DE SOUSA PEDRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, porque em 14 de maio de 2022, por volta das 06h52min, na Rua Serra Negra, n. 51, Água Rasa, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, transporta e trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 165 (cento e sessenta e cinco) invólucros plásticos, contendo cocaína em forma de pedra, popularmente conhecido como "crack", com peso líquido de 69g (sessenta e nove gramas); e pedaços empredrados, contendo cocaína em forma de pedra, popularmente conhecido como "crack", com peso líquido de 14,5g (catorze gramas e cinco decigramas), agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de laminas de barbear e sacos plásticos para acondicionamento da droga. O réu foi preso em flagrante delito por Policiais Militares e permaneceu custodiado no curso do processo. Recebida a denúncia (fls. 84/86), o réu foi citado (fls. 140), sendo apresentada resposta à acusação (fls. 145/147). Nesta data foi realizada a instrução criminal e o réu foi ao final interrogado. O Ministério Público se manifestou pela condenação. A Defesa, por sua vez, em vista da confissão do réu em Juízo, requereu: a pena mínima, considerada a confissão; o redutor na fração máxima

do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos termos do artigo 44 do CP; o estabelecimento do regime aberto; e a expedição de alvará de soltura clausulado. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A condenação do réu é desate de rigor. Autoria criminosa e materialidade delitiva ficaram demonstradas: pelo A.P.F.D. de fls. 01 e seg.; pelos depoimentos dos PMs (fls. 02/03); pelo depoimento da testemunha Leandro (fls. 04); pelo B.O. de fls. 06/11; pelas fotografias do material apreendido (fls. 18/19); pelo A.E.A. de fls. 20; pelo laudo de constatação de fls. 22/25; pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 148/150; pelo laudo da mochila (fls. 133/135); pelo laudo das embalagens para acondicionamento da droga (fls. 127/129); pelo laudo das lâminas (fls. 130/132); pelo teor da prova testemunhal colhida em Juízo; e pela confissão do acusado ao ser interrogado judicialmente. De fato, interrogado em Juízo, o réu se declarou confesso. Admitiu que estava na posse das drogas apreendidas. Fazia o transporte dos entorpecentes e faria a entrega das substâncias. Assim agiu para ganhar algum dinheiro, visto que passava por dificuldades financeiras. Mas está muito arrependido e aguarda uma oportunidade, sendo que tudo não passou de um fato isolado em sua vida. A confissão judicial foi corroborada pela prova testemunhal amealhada nas duas fases procedimentais. Comprovado restou que SELTON, visando realizar o transporte de drogas, solicitou um veículo pelo aplicativo Uber, sendo que a viagem tinha dois destinos, primeiro, no bairro Água Rasa e, o segundo, na Avenida Vereador Abel Ferreira, nº 1750. Após a solicitação, foi enviado pelo aplicativo o veículo Chevrolet/Onix, placas QUE2I41, cor branco, tendo como motorista Leandro Leoni de Oliveira. Após o veículo chegar, o acusado, que estava acompanhado de um terceiro indivíduo, entrou no veículo na posse de uma mochila. O motorista Leandro, depois de o acusado entrar no veículo, lhe perguntou se a outra pessoa não entraria, tendo o acusado respondido que não, gaguejando. A corrida teve início normalmente até que, em dado momento, SELTON, ao avistar uma viatura policial, disse ao motorista: "não, não, vai direto, direto". Em vista disso, o motorista Leandro ficou desconfiado da atitude de SELTON, presumindo inclusive que poderia ser vítima de roubo por parte do réu. Por conta disso, Leandro simulou que pararia em um posto de gasolina para abastecer e, ato contínuo saiu do veículo, deixando o réu em seu interior. Na sequência, o motorista do aplicativo, solicitou o auxílio da viatura policial que havia avistado. Uma vez acionados, os policiais militares dirigiram-se ao local dos fatos, onde estava o veículo. Porém, antes de os policiais conseguirem chegar ao veículo, SELTON, ao avistar os milicianos, conseguiu abrir a porta e iniciou fuga. Após breve perseguição, SELTON foi alcançado pelos policiais militares e detido. Em revista, na mochila que o acusado carregava, foi localizada as drogas supra descritas, bem como lâminas de barbear e sacos plásticos para acondicionamento da droga. Enfim, restou plenamente caracterizada a narco-traficância, sendo mister a formalização do decreto condenatório e a fixação da pena correspondente. Na fase do artigo 59 do Código Penal, diante da primariedade técnica, fixo a pena-base no patamar mínimo, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A atenuante da confissão, embora caracterizada, não tem o condão de diminuir a pena abaixo do patamar mínimo fixado. Por não ter ficado comprovado que o réu integrasse diretamente organização criminosa, há possibilidade de tratamento punitivo mais benéfico, com a aplicação do disposto na Lei nº. 11.343/06, artigo 33, § 4º. Assim, reduz a pena supra em 2/3 (dois terços), o que perfaz, em definitivo, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no piso. Isto posto, CONDENO o réu SELTON DE SOUSA PEDRO ao cumprimento de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada qual no valor unitário mínimo, dando-o como incurso no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06. Ressalto que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao deferir a ordem, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus (HC) 118533, entendeu que o chamado "tráfico privilegiado", no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), não deve ser considerado crime de natureza hedionda. Por conta disso, nos termos do artigo 44 do Código Penal, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, a ser regulamentada no Juízo das

Execuções, nos termos do artigo 46 do Código Penal. a hipótese de descumprimento das condições impostas o sentenciado deverá iniciar o cumprimento da sanção corporal no regime aberto. Diante da concessão da pena restritiva de direito, determino a expedição de alvará de soltura clausulado em favor do sentenciado. A droga deverá ser incinerada e os demais objetos apreendidos deverão ser encaminhados para destruição. O sentenciado sai intimado a fazer o recolhimento do valor de R\$ 6.706,40, correspondente à pena de multa, no prazo de quinze dias. Certificado o trânsito em julgado, lance-se o nome do sentenciado no Livro do Rol dos Culpados, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos com as cautelas e formalidade legais. Publicada esta em audiência, registre-se e cumpra-se, tendo as partes manifestado que não vão recorrer da decisão, sendo que o réu assinou o termo de renúncia ao recurso. Autorizo xerox". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Célia), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz:

Dr(a).Promotor(a):

Dr.(a).Defensor(es):

Réu:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA